

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6483/2534

นาย ริชาร์ด เอ็ดเวิร์ด สมิธ
นาง หงษ์รี สมิธ หรือ ทอง ปัญญา

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1466, มาตรา 1516 (3), มาตรา 1516 (6), มาตรา 1516 (8)

การฝ่าฝืนข้อตกลงระหว่างสามีภริยาเรื่องต่างฝ่ายจะไม่นำบุตรหรือญาติเข้ามา
อยู่ในบ้านที่สามีซื้อเป็นเรือนหอ ไม่เป็นเหตุฟ้องหย่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 1516 โจทก์กล่าวอ้างว่า จำเลยซึ่งเป็นภริยาไม่สนใจความเป็นอยู่
ของโจทก์ ทั้งที่รู้ว่าโจทก์เป็นโรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูงและอายุมาก จำเลยไม่
สนใจจัดการบ้านเรือน อาหารและแอบไปถอนเงินฝากของโจทก์มาใช้ส่วนตัว เป็น
เพียงการกล่าวอ้างว่าจำเลยปฏิบัติตนในฐานะภริยาบกพร่องไปเท่านั้น ไม่เป็นเหตุ
ฟ้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1516(3)(6)

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่าก่อนโจทก์จำเลยจะสมรสกันจำเลยตกลงว่าจะไม่
นำบุตรหรือญาติเข้ามาอยู่ร่วมเรือนด้วย เมื่ออยู่กินร่วมกันได้ประมาณหนึ่งสัปดาห์
จำเลยนำบุตรและญาติเข้ามาอยู่อาศัยร่วมเรือนเดียวกัน จำเลยมีรายได้เดือนละ
2,400 บาท แต่ไม่เคยนำเงินรายได้มาใช้จ่ายในครอบครัว จำเลยไม่สนใจใยดีความ
เป็นอยู่ของโจทก์ บ้านเรือนรกรุงรัง ไม่มีระเบียบเรียบร้อย จำเลยแอบถอนเงินฝาก
ของโจทก์มาใช้ส่วนตัวจำนวน 63,000 บาท การประพฤติตนของจำเลยทำให้โจทก์

ไม่สามารถอยู่กินฉันสามีภริยากับจำเลยได้ขอศาลพิพากษาให้โจทก์จำเลยหย่าขาดจากการเป็นสามีภริยา

จำเลยให้การว่า ก่อนสมรสไม่เคยมีข้อตกลงว่าจะอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยาแต่เพียงสองคน โจทก์มอบฉันทะเลให้จำเลยไปถอนเงินฝากจากธนาคารมาใช้ร่วมกันในครอบครัว จำเลยไม่เคยประพฤติตนให้เสื่อมเสียหรือเป็นปฏิปักษ์ต่อการเป็นสามีภริยา ฟ้องโจทก์ไม่มีประเด็นอันจะเป็นเหตุหย่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1516 ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นเห็นว่า คดีพอวินิจฉัยได้ จึงให้งดสืบพยานแล้วพิพากษายกฟ้อง

โจทก์....

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า สามีภริยาที่สมรสกันแล้วเมื่อประสงค์จะฟ้องหย่าจะต้องมีเหตุอ้างดังที่บัญญัติไว้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1516 มิฉะนั้นศาลก็ไม่อาจพิพากษาให้หย่ากันได้ กรณีตามที่โจทก์ฎีกาแม้หากจะฟังตามที่โจทก์อ้างว่าข้อตกลงก่อนสมรสซึ่งไม่ได้ทำเป็นหนังสือระหว่างโจทก์กับจำเลยเรื่องต่างฝ่ายต่างจะไม่นำบุตรและญาติเข้ามาอยู่ในบ้านของโจทก์ที่ซื้อเป็นเรือนหอสามารถใช้บังคับกันได้ก็ตาม แต่การฝ่าฝืนข้อตกลงดังกล่าวก็ไม่ใช่เหตุที่จะฟ้องหย่ากันได้ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 1516 ทั้งโจทก์ก็ไม่ได้บรรยายในฟ้องว่าโจทก์ได้รับความเสียหายจากการกระทำฝ่าฝืนข้อตกลงดังกล่าวอย่างไรอันจะเป็นเหตุให้โจทก์ฟ้องหย่าได้ที่โจทก์ฎีกาว่า จำเลยทรمانร่างกายจิตใจโจทก์อย่างร้ายแรง และกระทำการอันเป็นปฏิปักษ์ต่อการเป็นสามีภริยากันอย่างร้ายแรงโดยโจทก์กล่าวอ้างในทำนองว่า จำเลย

ไม่สนใจในความเป็นอยู่ของโจทก์ ทั้งที่รู้ว่าโจทก์เป็นโรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูง เป็นคนอายุมาก จำเลยไม่สนใจจัดการบ้านเรือนอาหารและแอบไปถอนเงินฝากใช้ส่วนตัว เห็นได้ว่า เป็นเรื่องที่โจทก์กล่าวหาว่าจำเลยไม่ได้ทำหน้าที่ภริยาซึ่งควรปฏิบัติต่อสามีการกระทำของจำเลยตามที่โจทก์อ้างหากฟังได้ว่าเป็นความจริงก็เป็นเพียงจำเลยปฏิบัติตนในฐานะภริยาบกพร่องไปเท่านั้น ยังถือไม่ได้ว่าจำเลยทรمانร่างกายหรือจิตใจโจทก์อย่างร้ายแรง หรือกระทำการอันเป็นปฏิปักษ์ต่อการเป็นสามีภริยากันอย่างร้ายแรงอันจะเป็นสาเหตุให้โจทก์ฟ้องหย่าได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1516(3)(6) ดังที่โจทก์อ้าง

พิพากษายืน

(จเร-อำนวยการพัฒนา-ก้าน อันนันทน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ